

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 151/2536 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
หล่มสัก

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย สุวิทย์ ชาน มา

โจทก์

นาง เทียม ตา พ ร ม ด่วน

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 221

แม้คดีจะต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่เมื่อผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นเห็นว่า ข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด และอนุญาตให้ฎีกา ก็ต้องรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 221

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 671/2533

จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

นายสุวิทย์ ชานมา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 รวม 2 กระทงเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 กระทงแรกจำคุก1 เดือน กระทงหลังจำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 5 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน 15 วัน ให้นำโทษต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 671/2533 ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ขอให้รอกการลงโทษโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้แม้จะต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่เมื่อผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกา ก็ต้องรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 ที่โจทก์ร่วมโต้แย้งในคำแก้ฎีกาให้ยกฎีกาของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218จึงฟังไม่ขึ้น ฯลฯ

พิพากษาแก้เป็นว่า กระทงแรก จำคุกมีกำหนด 1 เดือน และปรับ1,000 บาท กระทงหลังจำคุกมีกำหนด 4 เดือน และปรับ 4,000 บาทรวมโทษจำคุก 5 เดือน และปรับ 5,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน 15 วัน และปรับ 2,500 บาทโทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ที่ขอให้นับโทษต่อให้ยก นอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สูตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมนิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>